



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

26 במאי 2025

1867

כ"ח באייר התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 44 והוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ה-2025 776

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 44 והוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ה-2025

1. תיקון סעיף 3א בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3א(ב1), במקום "פסקה (1)" יבוא "סעיף קטן זה".
2. הוראת שעה בתקופה שעד תום ארבעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה, יקראו את סעיף 3א(ב1) לחוק העיקרי כך שאחרי פסקה (א1) יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

כמו כן נקבעו בפסקה (א1) של סעיף 3א(ב1) לחוק, תנאי סף מעטים יותר מאלה שנקבעו בפסקה (1) של אותו סעיף, כדי לתמרץ עובדי סיעוד זרים שאינם עומדים בתנאי הסף שבפסקה (1), לטפל בקבוצה המצומצמת של מטופלים סיעודיים בעלי מוגבלויות קשות ביותר, שהם מותח לגיל פרישת חובה.

בהצעת חוק זו מוצעים שני תיקונים בסעיף 3א(ב1) לחוק: האחד – תיקון של קבע, שנועד להבהיר את גודל פעולתה של הוועדה המייעצת לשר הפנים בבקשות לפי הסעיף האמור, והשני – תיקון שמוצע כהוראת שעה, בשל הנסיבות המיוחדות שנוצרו בעקבות התמשכות מלחמת חרבות ברזל והקשיים שהיו כרוכים בכך בכל הנוגע לכניסה לישראל ויציאה ממנה של עובדי סיעוד זרים, הכול כמפורט להלן.

סעיף 1 לפי פסקה (2) של סעיף 3(ב1) לחוק, השר ימנה ועדה, בראשות שופט בדימוס או מי שכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, אשר תייעץ לו לעניין החלטות לפי פסקה (1) של הסעיף האמור. מאחר שוועדה זו נועדה ליעץ לשר בהחלטות בכל הבקשות המוגשות לפי סעיף קטן (ב1), כלומר גם בבקשות המוגשות לפי סעיף 3א(ב1)(א1) לחוק, ובעתיד גם בבקשות שיוגשו מכוח התיקון המוצע, כהוראת שעה, בסעיף 2 להצעת החוק, מוצע לתקן את הסעיף האמור כך שיובהר שהוועדה תייעץ לשר בכל הבקשות שיוגשו לפי סעיף 3(ב1) לחוק, ולא רק בבקשות שיוגשו לפי פסקה (1) שלו.

סעיף 2 בעקבות מתקפת הטרור שהחלה ביום כ"ב בליל בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) והפעולות הצבאיות המשמעותיות שוועדת השרים לביטחון לאומי הכריזה על נקיטתן, בהתאם לסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה (הודעה על ההכרזה ניתנה ביום כ"ג בתשרי התשפ"ד (8 באוקטובר 2023)), ובהעדר טיסות סדירות למדינת ישראל וממנה במשך חודשים ארוכים, נוצרו נסיבות אשר הקשו הן על יציאתם מישראל של עובדים זרים בענף הסיעוד אשר סיימו תקופת עבודה מרבית מותרות במדינה, והן על כניסתם לישראל של עובדי סיעוד זרים חדשים. בשל נסיבות אלה נוצר צורך חריג ובלתי צפוי לתת פתרונות טיפוליים ומנניים לאוכלוסיית המטופלים הסיעודיים בישראל, המחזיקים בהיתרים להעסקת עובדי סיעוד זרים לפי סעיף ויג לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991.

כללי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (להלן – החוק), מסדיר בין השאר, את כניסתם של זרים לישראל ואת שהייתם בה, ובכלל זה את כניסתם ושהייתם של זרים לצורך העסקתם לתקופות זמניות אשר בסיומן עליהם לעזוב את המדינה. סעיף 2 לחוק ותקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974 (להלן – התקנות), קובעים הוראות שונות בנוגע לאשרות ולרישיונות הישיבה הנדרשים מזרים לשם כניסתם לישראל או שהייתם בה, ובכללן הדרישה מעובד זר להחזיק ברישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 (עובד זמני), שבו יצוין הענף שבו העובד זר רשאי לעבוד בישראל.

הוראות החוק קובעות הגבלות שונות על משך תקופת עבודתו של העובד הזר בישראל. כך לפי סעיף 2 האמור, רישיון לישיבת ביקור יינתן לשלושה חודשים, וסעיף 3א(א) לחוק קובע כי אם הרישיון ניתן לעובד זר – רשאי שר הפנים (להלן – השר) להאריך לתקופות נוספות של עד חמש שנים. סעיף 3א(ב) לחוק קובע כי אם רישיון לישיבת ביקור ניתן לעובד סיעוד זר – רשאי השר להאריך מעבר לחמש שנים ושלושה חודשים (להלן – תקופת העסקה מרבית), אם התקיימו תנאי הסעיף: העובד הזר הועסק במתן טיפול סעודי לאותו מטופל, ברציפות, במשך השנה שבתכופ לפני תום תקופת ההעסקה המרבית, וניתנה חוות דעת של גורם מוסמך כי הפסקת העסקתו תפגע קשות במטופל.

בשנת 2011, בחוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 20), התשע"א-2011, נוסף סעיף קטן (ב1) לסעיף 3א לחוק. לפי סעיף קטן זה, השר רשאי להאריך רישיון של עובד סיעוד זר מעבר לתקופת ההעסקה המרבית, אף אם לא התקיימו תנאי סעיף 3א(ב) לחוק הנוכרים לעיל, כלומר כאשר מתבקשת עבודתו של העובד הזר לשם תחילת העסקתו אצל מטופל סיעודי חדש. סמכות זאת קיימת לשר רק אם התקיימו תנאי הסף המפורטים בסעיף קטן (ב1) האמור, אשר נוספו בעיקרם לסעיף 3א לחוק בשנת 2018, בחוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 32), התשע"ח-2018 (ס"ח התשע"ח, עמ' 706). תנאי סף אלה הם תנאים עקרוניים וחשובים ביותר, אשר נועדו לשמור על מדיניות ההגירה של ישראל על ידי צמצום מספר העובדים הזרים שהיו רשאים לבקש להאריך את תקופת עבודתם בישראל מעבר לתקופות הרגילות המותרות על פי החוק, וכן לתמרץ עובדי סיעוד זרים להתמיד בעבודתם אצל מטופלים סיעודיים לאורך כל תקופת עבודתם בישראל.

¹ ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשפ"ה, עמ' 314.

"בקשה למעמד בישראל" – כל אחת מאלה:

(1) בקשה להתאזרחות לפי סעיפים 5 עד 8 לחוק האזרחות,

התשי"ב-1952²;

דברי הסבר

לגבי החלטה שלא לחדש את הרישיון או לבטלו, הכול כמפורט להלן.

לפסקה (1b) המוצעת

כאמור, סעיף 3א(ב) לחוק מסמך את השר להאריך רישיון לישיבת ביקור של עובד סיעודי זר לצורך התחלת טיפולו במטופל סיעודי חדש, גם לאחר שהעובד הזר סיים את תקופת השהייה המרבית המותרת לו לפי החוק, וזאת מטעמים הומניטריים מיוחדים וחריגים המתקיימים במטופל הסיעודי (להלן – הארכה). בקשות הארכה אלה עשויות להידחות, בין השאר, בשל אי-עמידה בתנאי הסף שבסעיף 3א(ב) האמור, או בשל טעמים מהותיים שנמצאו לאחר שקוים דיון בבקשה בוועדה המייעצת שהוקמה לפי סעיף 3א(ב1)(2) לחוק.

בלי לגרוע מהחשיבות והנחיצות של תנאי הסף שנקבעו כאמור, מוצע כי לנוכח הנסיבות החריגות והבלתי צפויות שהתקיימו בשל פרוץ מלחמת חרבות ברזל והתמשכותה, יש לשוב ולאפשר לשר, באופן זמני, להאריך רישיונות לישיבת ביקור של עובדי סיעוד זרים אף על פי שלא התקיימו לגביהם כל תנאי הסף שבפסקה (1) לסעיף 3א(ב) לחוק, וזאת בשל העסקתם אצל מטופלים שהסתמכו על תקופת אי-האכיפה הארוכה שעליה ניתנה הודעה כאמור בחלק הכללי של דברי ההסבר לסעיף זה. לכן, מוצע לקבוע הוראת שעה שתעמוד בתוקפה למשך ארבעה חודשים, ובמהלכם ייבחנו שוב בקשות הארכה של עובדי סיעודי זר שנדרחו במהלך התקופה שבה התקיימו הנסיבות החריגות כמתואר לעיל, ויהיה ניתן לאשרן אף אם לא התקיימו כל תנאי הסף האמורים, ובלבד שעמדו בתנאים המוצעים בפסקה (1b) של סעיף 3א(ב) לחוק כנוסחה המוצעת.

לפסקה (1b)(א) המוצעת

מוצע להגדיר מונחים שבהם נעשה שימוש חוזר בפסקה (1b) המוצעת לסעיף 3א(ב) לחוק.

להגדרה "בקשה למעמד בישראל" – הגדרה זו נועדה לתחום את אחד הסייגים לתחולת ההסדר המוצע בהוראת השעה. לפי פסקה (1b)(ד) לחוק, המוצעת, עובד סיעודי זר שהגיש בקשה מסוג הנכלל בהגדרה זו, לא יחול לגביו ההסדר המוצע בהוראת השעה. מדובר בבקשות להתאזרחות לפי סעיפים 5 עד 8 לחוק האזרחות, התשי"ב-1952; בקשה לקבלת תעודת עולה לפי סעיף 3 לחוק השבות, התש"ו-1950; או בקשה לאשרה ורישיון לישיבת ביקור לפי סעיף 2א(2) לחוק, למעט בקשה לאשרה ורישיון למטרת עבודה זמנית בענף הסיעוד המוגשת לפי תקנה 5א לתקנות; או בקשה כאמור למטרת ביקור או

לנוכח האמור, החל מיום כ"ט בטבת התשפ"ד (10 בינואר 2024), פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה (להלן – הרשות) שורה של הודעות על כך שבתקופה המצוינת בהודעה (להלן – תקופת אי-האכיפה) לא תיאכף הדרישה ליציאתם מישראל של עובדי סיעוד זרים, שבקשות הארכה בעניינם נדחו בתקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד ב' באייר התשפ"ה (30 באפריל 2025), ובלבד שבמועד הגשת בקשת הארכה לא עברו 13 שנים מיום כניסתם לראשונה לישראל לצורך עבודה בענף הסיעוד, ולא נמצא כי התקיימו לגביהם נסיבות חריגות כגון ביצוע עבירות או ניסיון השתקעות.

בשל הימשכות הפעולות הצבאיות המשמעותיות (מלחמת חרבות ברזל), פרסמה הרשות, מזמן לזמן, הודעות המארכות את תקופת אי-האכיפה ביחס לעובדי סיעוד זרים שבקשות הארכה שהוגשו בעניינם נדחו כאמור.

בעקבות חידוש הטיסות הנכנסות למדינה, המאפשר כניסה של עובדי סיעוד חדשים לישראל (והביא באופן טבעי לגידול ניכר במספר עובדי הסיעוד הזרים השוהים בישראל), וכן מאפשר את יציאתם של עובדי סיעוד זרים שבקשות הומניטריות בעניינם נדחו, נתנה הרשות, ביום כ"ז בטבת התשפ"ד (27 בינואר 2025), הודעה שלפיה תקופת אי-האכיפה תוארך בפעם האחרונה, עד יום ב' באייר התשפ"ה (30 באפריל 2025), כך שעובדי הסיעוד הזרים שמדיניות אי-האכיפה חלה לגביהם, יידרשו לצאת מישראל עד אותו מועד.

בעקבות כך, התקבלו ברשות פניות רבות ממטופלים סיעודיים ומבני משפחותיהם, שלפיהן נוצר קשר טיפולי משמעותי בין עובדי סיעוד זרים שלגביהם ניתנה ההודעה על תקופת אי-אכיפה, שהתארכה כאמור, לבין המטופלים הסיעודיים שבהם הם טיפלו בתקופה זו, קשר שהתחזק במיוחד לנוכח התארכות התקופה האמורה בשל התמשכות המלחמה.

בהתחשב בקשר הטיפולי שנוצר בין עובדי הסיעוד הזרים שתקופת אי-האכיפה חלה לגביהם, לבין מטופליהם, מוצע לקבוע, כהוראת שעה למשך ארבעה חודשים מיום פרסומו של החוק המוצע (להלן – תקופת הוראת השעה), הסדר שיאפשר בחינה מחדש ואישור של בקשות הארכה של מטופלים שנקלטו במערכת הממוחשבת של הרשות בתקופה הקובעת או שנדרחו באותה תקופה, וזאת באופן חריג, במקרים שבהם הקשר הטיפולי בין המטופל המבקש לעובד הזר נמשך מעל שלושה חודשים בהסתמך על תקופת אי-האכיפה, ובלבד שהבקשה עומדת בתנאים המוצעים בהצעת החוק, ובכלל זה שבמועד הגשת בקשת הארכה העובד לא שהה בישראל מעל התקופה המרבית המוצעת, לא הגיש בקשה למעמד בישראל ולא התקבלה

² ס"ח התשי"ב, עמ' 146.

(2) בקשה לקבלת תעודת עולה לפי סעיף 3 לחוק השבות, התש"י-1950³;

(3) בקשה לקבלת אשרה ורישיון לפי סעיף 2, למעט בקשה לקבלת אשרה ורישיון לשיבת ביקור לפי סעיף 2(א) למטרת עבודה זמנית בענף הסיעוד, למטרת ביקור או למטרה אחרת המצריכה שהות קצרה בלבד בישראל;

"הגורם המוסמך" – עובד סוציאלי שיש לו שלוש שנות ותק לפחות והוא בעל תפקיד בכיר כהגדרתו בסעיף 62 לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959, בלשכה פרטית בעלת היתר מיוחד לתיווך ולטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד לפי סעיף 65 לחוק האמור;

"הליך משפטי" – ערר כמשמעותו בסעיף 13כד, ערעור מינהלי לפי סעיף 13זלא, או בקשת רשות ערעור לפי סעיף 12(א) לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000⁵;

"התקופה הקובעת" – התקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד יום ב' באייר התשפ"ה (30 באפריל 2025).

(ב) על אף האמור בפסקה (1), שר הפנים רשאי להאריך את רישיון הישיבה של עובד זר לשם המשך טיפול במטופל סיעודי, אם התקיימו התנאים שלהלן, והכול אף אם לא התקיימו התנאים המנויים בפסקה (1)(א), (ב) או (ד), ולעניין פסקה (1)(ג), במקום "8 שנים" יקראו "13 שנים";

דברי הסבר

ההארכה בעניינו נדחתה בין יום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), שבו החלה מתקפת הטרור ובעקבותיה פרצה מלחמת חרבות ברזל, ליום ב' באייר התשפ"ה (30 באפריל 2025), שבו הסתיימה תקופת אי-האכיפה, מוצע לתחום בהתאם גם את התקופה הקובעת, כך שההקלות המוצעות בסעיף 2 להצעת החוק יחולו רק לגבי מטופלים ועובדים זרים שהסתמכו על תקופת אי-האכיפה האמורה. זאת, משום שסביר להניח שבמהלך תקופה זו נוצר קשר טיפולי משמעותי וארוך יחסית בין העובדים הזרים לבין המטופלים הסיעודיים שהעסיקו אותם בהסתמך על תקופת אי-האכיפה שניתנה לגביהם.

כאמור בפסקה (1)(ב)2(2) המוצעת לסעיף 3א(ב1) לחוק, אחד מהתנאים להקלות לפי ההסדר המוצע בסעיף 2 להצעת החוק, הוא שהגורם המוסמך ביקר בבית המטופל הסיעודי ונפגש איתו בתקופת הוראת השעה.

לפסקה (1)(ב) המוצעת

כמוסבר בהרחבה בחלק הכללי של דברי ההסבר לסעיף 2 להצעת החוק, בשל הנסיבות המיוחדות והבלתי צפויות שנוצרו בעקבות מתקפת הטרור ומלחמת חרבות ברזל שפרצה בעקבותיה, ובשל הסתמכות המטופלים הסיעודיים על תקופת אי-האכיפה שניתנה כמפורט לעיל,

למטרה אחרת המצריכה שהות קצרה בלבד בישראל, המוגשת לפי תקנה 5(ב) לתקנות.

להגדרה "גורם מוסמך" – מוצע לקבוע כי הגורם המוסמך למתן חוות דעת, לפי פסקה (1)(ב)2(2) המוצעת לסעיף 3א(ב1) לחוק, יהיה עובד סוציאלי שיש לו שלוש שנות ותק לפחות והוא בעל תפקיד בכיר כהגדרתו בסעיף 62 לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959, בלשכה פרטית בעלת היתר מיוחד לתיווך ולטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד לפי סעיף 65 לחוק האמור.

להגדרה "הליך משפטי" – מונח זה נזכר בפסקת משנה (ג) של סעיף 3א(ב1)2(1) המוצע. מדובר בהליך אשר מוגש לשם תקיפה של החלטה הדוחה בקשת הארכת רישיון לפי סעיף 3א(ב1) לחוק. הליכים אלה הם: ערר לפי סעיף 13כד לחוק, ערעור מינהלי כאמור בסעיף 13זלא לחוק, או בקשת רשות ערעור לפי סעיף 12(א) לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000.

להגדרה "התקופה הקובעת" – הגדרה זו נועדה לתחום את התקופה שלגביה יחולו ההקלות לפי הוראת השעה המוצעת בסעיף 2 להצעת החוק. מאחר שלפי החלטת הרשות, כמתואר בחלק הכללי של דברי ההסבר לסעיף זה, ההודעה על אי-אכיפה ניתנה בעבור מי שבקשת

³ ס"ח התש"י, עמ' 159.

⁴ ס"ח התשי"ט, עמ' 32.

⁵ ס"ח התש"ס, עמ' 190.

(1) במהלך התקופה הקובעת נקלטה במערכת הממוחשבת של רשות האוכלוסין וההגירה בקשה להאריך את הרישיון או שניתנה החלטה לדחות את הבקשה;

(2) המטופל הסיעודי הגיש בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 44 והוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ה-2025, חוות דעת בכתב מהגורם המוסמך שניתנה לאחר שהגורם המוסמך נפגש עם המטופל במקום מגוריו במהלך שלושת החודשים האמורים, הקובעת כי התקיימו כל אלה:

(א) העובד הזר הועסק בפועל במתן טיפול סיעודי לאותו מטופל אשר הגיש לגביו את הבקשה שהתקיימו לגביה הנסיבות המפורטות בפסקאות משנה (ב)(1) או (ג), במהלך התקופה הקובעת או בחלקה, ברציפות, עד למועד מתן חוות הדעת;

(ב) הפסקת העסקתו של העובד הזר במתן טיפול סיעודי לאותו מטופל עלולה לגרום לפגיעה קשה במטופל.

(ג) על אף האמור בפסקת משנה (ב)(1), שר הפנים רשאי להאריך רישיון בהתאם להוראות פסקת משנה (ב), אף אם ההחלטה לדחות את הבקשה להאריך ניתנה לפני התקופה הקובעת, ובלבד שלא יאוחר מתום התקופה הקובעת הוגש נגד החלטת הדחייה הליך משפטי שהתקיים לגביו אחד מאלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

המוצעות לעיל בתקופת הוראת השעה, תהיה אוכלוסיית המטופלים הסיעודיים שהעסיקו עובדים זרים בהסתמך על תקופת אי-האכיפה בהתאם להודעות הרשות שפורסמו בעקבות פרוץ מלחמת חרבות ברזל, במשך תקופה של שלושה חודשים לפחות, כמוסבר לעיל בדברי ההסבר להגדרה "התקופה הקובעת", בפסקה (ב1)(א) המוצעת.

תנאי שני הוא כי המטופל הסיעודי הגיש בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של החוק המוצע, חוות דעת של גורם מוסמך (פסקה (ב1)(ב2) המוצעת לסעיף 3א(ב1) לחוק). על חוות הדעת לקבוע כי העובד הזר שלגביו מוגשת בקשת ההארכה, הועסק בפועל בישראל אצל המטופל שהגיש את הבקשה, במהלך התקופה הקובעת או בחלקה (בהסתמך על תקופת אי-האכיפה שניתנה לגביה הודעה), וכי הקשר ביניהם נמשך ברציפות עד למועד מתן חוות הדעת. כמו כן, מוצע כי על חוות הדעת לקבוע כי הפסקת העסקתו של העובד הזר במתן טיפול סיעודי למטופל שהגיש לגביו את הבקשה, עלולה לפגוע במטופל האמור, וזאת בדומה להוראה הקבועה כיום בסעיף 3א(ב2) לחוק.

לפסקה (ב1)(ג) המוצעת

מוצע לקבוע כי נוסף על המטופלים הסיעודיים שבקשותיהם נדחו בתקופה הקובעת, כאמור בפסקה (ב1)(ב1) המוצעת לסעיף 3א(ב1) לחוק, יחול ההסדר המוצע באותו סעיף גם במקרים שבהם הוגשו, עד תום התקופה הקובעת, הליכים משפטיים נגד החלטת דחייה של בקשת הארכה מכוח סעיף 3א(ב1) לחוק, שניתנה לפני התקופה הקובעת, וזאת בתנאי שהתקיים אחד מאלה לגבי ההליכים המשפטיים:

מוצע לקבוע כי בתקופת הוראת השעה, לא יחולו על בקשה של עובד סיעודי זר להארכת רישיון תנאי הסף הקבועים בפסקה (א)(1), (ב) ו-(ד) של סעיף 3א(ב1) לחוק, שעניינם: התמדת העובד הזר בעבודתו אצל מטופל סיעודי קודם שבו טיפל במשך 24 חודשים לפחות, סיום העסקתו של העובד הזר אצל המטופל הסיעודי האחרון שבו טיפל לפני הגשת בקשת ההארכה בעקבות פטירתו של המטופל או מעברו לבית אבות, וכן הגבלה שלפיה ניתן להאריך רישיון לישיבת ביקור של עובד זר לפי אותו סעיף פעם אחת בלבד.

לעניין תנאי הסף שבפסקה (א)(1) של סעיף 3א(ב1) לחוק, שלפיו נדרש שבעת הגשת הבקשה לא עברו 8 שנים מיום כניסתו לראשונה של העובד הזר לישראל, מוצע שבתקופת הוראת השעה התנאי יהיה שלא חלפו 13 שנים כאמור. זאת, בדומה להגבלה על שהות עובדים זרים החלה לפי פסקה (א1) של סעיף 3א(ב1) לחוק, לגבי בקשות הארכה המוגשות בידי מטופלים סיעודיים שלהם מוגבלויות קשות ביותר.

כמו כן, מוצע לקבוע שני תנאים נוספים שרק בהתקיימם יהיה רשאי השר בתקופת הוראת השעה, לאשר בקשות הארכה מטעמים הומניטריים מיוחדים.

תנאי אחד הוא כי בתקופה הקובעת, כלומר בתקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד יום ב' באייר התשפ"ה (30 באפריל 2025), נקלטה במערכת הממוחשבת של הרשות בקשת הארכה בגינו של העובד הזר או שניתנה החלטה לדחות את בקשת ההארכה (פסקה (ב1)(ב1) המוצעת לסעיף 3א(ב1) לחוק). מוצע לקבוע תנאי זה כדי לוודא שהאוכלוסייה שלגביה יחולו ההקלות

- (1) נקבע בהליך המשפטי כי על העובד הזר לצאת מישראל בתקופה הקובעת או לאחריה;
- (2) נקבע בהליך המשפטי, בתקופה הקובעת או לאחריה, כי הבקשה להאריך את הרישיון תוחזר לרשות האוכלוסין וההגירה לעיון מחדש;
- (3) ההליך המשפטי תלוי ועומד.
- (ד) לא יוארך לפי הוראות פסקה זו רישיון של עובד זר שמתקיים לגביו אחד מאלה:
- (1) הוא הגיש בקשה למעמד בישראל;
- (2) התקבלה בעניינו החלטה שלא להאריך רישיון לפי סעיף זה או סעיף 3(2), או החלטה לבטל רישיון לפי סעיף 11(א) או 1(א1)."

ד ב ר י ה ס ב ר

- (א) נקבע במסגרת ההליך המשפטי כי על העובד הזר לצאת מישראל בתקופה הקובעת או לאחריה;
- (ב) נקבע, בתקופה הקובעת או לאחריה, במסגרת הליך משפטי, כי הבקשה תוחזר לרשות האוכלוסין וההגירה לעיון מחדש;
- (ג) ההליך המשפטי תלוי ועומד.
- מוצע להחיל כאמור את ההסדר המוצע בפסקה (ב1) המוצעת
- מוצע לקבוע כי ההסדר המוצע בפסקה (ב1) לסעיף 3(ב1) לחוק לא יחול לגבי עובד סיעוד זר שהגיש בקשה למעמד בישראל, בהגדרתה בפסקה (ב1)(א) המוצעת. זאת משום שההסדר המוצע נועד לתת פתרון לעובדי סיעוד זמניים, ואילו הגשת בקשה כאמור מבטאת את כוונתו של העובד הזר להשתקע בישראל ולא להוסיף לשהות בה כעובד זמני בענף הסיעוד.
- כמו כן מוצע כי ההסדר המוצע כאמור לא יחול לגבי עובד סיעוד זר שהרשות החליטה, לאחר שימוע שערכה לו, כי רישיונו לא יוארך לפי סעיף 3(2) או 3א לחוק, או כי רישיונו יבוטל לפי סעיף 11(א) או 1(א1) לחוק. מדובר בעובדים שהרשות מצאה שאינם מתאימים או שאינם ראויים להמשיך ולעבוד בישראל, בשל התנהגות שלילית בעקבות מידע או תלונה שקיבלה הרשות, בנוגע לאלימות, הזנחה, נטישה, שכרות ועוד, ובשל כך החליטה שלא להאריך את רישיונם או לבטלו. ממילא, לגבי עובדים כאמור לא מתקיימים הטעמים הטיפוליים הנוגעים לקשר בין המטפל למטופל, אשר עומדים בבסיס ההסדר המוצע בהצעת חוק זו.
- (א) נקבע במסגרת ההליך המשפטי כי על העובד הזר לצאת מישראל בתקופה הקובעת או לאחריה;
- (ב) נקבע, בתקופה הקובעת או לאחריה, במסגרת הליך משפטי, כי הבקשה תוחזר לרשות האוכלוסין וההגירה לעיון מחדש;
- (ג) ההליך המשפטי תלוי ועומד.
- מוצע להחיל כאמור את ההסדר המוצע בפסקה (ב1) המוצעת גם בנסיבות שבהן בקשת ההארכה של העובד הזר נדחתה במסגרת הליך משפטי, זאת משום שההודעות על תקופת אי-אכיפה ניתנו גם לגבי עובדי סיעוד זרים שנקבע בהחלטה שיפוטית כי עליהם לצאת מישראל בתקופה הקובעת או לאחריה. לכן, המטופלים הסיעודיים שהעסיקו עובדים זרים אלה, עשו זאת בהסתמך על אותן הודעות.
- כך מוצע להחיל את ההסדר המוצע כאמור גם בנסיבות שבהן נקבע בהליך משפטי כי על העובד הזר לצאת מישראל בתקופה קובעת או לאחריה או שהבקשה תוחזר לרשות לעיון מחדש, או בנסיבות שבהן ההליך המשפטי תלוי ועומד.

